

- contraxerunt, non compelluntur se Romae defendere, quamdiu legationis causa hic demorantur. quod et Iulianus scribit et diuus Pius rescripsit. plane si perfecta legatione subsistant, conueniendos eos diuus Pius rescripsit. Item si extra prouinciam suam contraxerunt, licet non in Italia, quaestionis est, an Romae conueniri possint. et Marcellus in eo solo priuilegio eos uti domum reuocandi, quod in ciuitate sua uel certe intra prouinciam contraxerunt: 6 quod est uerum. sed et¹ si agant, compelluntur se aduersus omnes defendere: non tamen si iniuriam suam persequantur uel furtum uel damnum quod nunc passi sunt: alioquin, ut et Iulianus eleganter ait, aut impune contumeliis et damnis adficiuntur aut erit in potestate 6 cuiusque pulsando eos subicere ipsos iurisdictioni, dum se uindictant. Sed si dubitetur, utrum in ea quis causa sit, ut domum reuocare possit, nec ne, ipse praetor debet causa 10 cognita statuere. quod si constiterit in ea eum esse causa, ut domum reuocet, debebit cauere in iudicio sisti, statuente praetore in quem diem promittat. sed utrum nuda cautione an satisfato, Marcellus dubitat: mihi uidetur sola promissione, quod et Mela scribit: alioquin compelletur iudicium accipere quam inuenire eos qui satis pro eo dent. In omnibus autem, in quibus protelatur admonitio, hoc procedere sine temporali damno creditorum 15 oportet. His datur multae dicendae ius, quibus publice iudicium est, et non aliis: nisi hoc specialiter eis permixtum est.
- 3 IDEM libro quarto ad edictum. Non uidetur frustrandae actionis causa latitare, [B. 7, 5, 8] E qui praesens suscipere iudicium non compellitur. 19
- 4 [GAIVS libro primo ad edictum prouinciale. Lis nulla nobis esse potest cum [B. 7, 5, 4] E l. 96' eo quem in potestate habemus, nisi ex castrensi peculio.
- 5 ULPIANUS libro quinto ad edictum. Si quis ex aliena iurisdictione ad praeto- [B. 7, 5, 5] E rem uocetur, debet uenire, ut et Pomponius et Uindius scripserunt: praetoris est enim aestimare, an sua sit iurisdicatio, uocati autem non contemnere auctoritatem praetoris: nam et legati ceterique qui reuocandi domum ius habent in ea sunt causa, ut in ius uocati ue- 25 niant priuilegia sua allegaturi.
- 6 IDEM libro sexto ad edictum. Caecus iudicandi officio fungitur. [D. 8, 1, 1, 5. B. 7, 5, 6] E
- 7 IDEM libro septimo ad edictum. Si quis, posteaquam in ius uocatus est, miles [B. 7, 5, 7] E uel alterius fori esse coeperit, in ea causa ius reuocandi forum non habebit quasi praeuentus. 29
- 8 GAIVS libro secundo ad edictum prouinciale. Si quis in legatione constituerit [B. 7, 5, 8] E quod ante legationem debuerit, non cogi eum ibi iudicium pati ubi constituerit.
- 9 ULPIANUS libro nono ad edictum. Insulae Italiae pars Italiae sunt et cuiusque [B. 7, 5, 9] E prouinciae.
- 10 IDEM libro decimo ad edictum. Destitisse is uidetur non qui distulit, [D. 4, 4, 21. B. 7, 5, 10] E sed qui liti renuntiauit in totum: desistere enim est de negotio abstinere, quod ca- (D) 35 lumniandi animo instituerat: plane si quis cognita rei ueritate suum negotium deseruerit nolens in lite improba perseuerare, quam calumniae causa non instituerat, is destitisse non uidetur.
- 11 IDEM libro duodecimo ad edictum. Si a me fuerit adrogatus qui mecum erat [B. 7, 5, 11] E litem contestatus uel cum quo ego: solui iudicium Marcellus libro tertio digestorum scribit, quoniam nec ab initio inter nos potuit consistere. 49

F[P(VLU)]

¹ et del. (u. i.)

1 contraxerint PVU 2 et d. p. rescripsit om. P^a 3 contraxerint PVLU 4 romae] uero F¹ 5 contraxerint PVLU 6 sed et si agant] ei δὲ αὐτὸς ἐνάγει B, unde cum Hal. et del. | adu. om. se PVU 7 persequen- tur P^a 8 afficiantur P^aLU 9 dueitetur F¹, dubitentur P^a 10 reuocari PVL | praeter F¹ | causa cognita statuere] causas cognitatas tuere P^a, causa cognitas tuere L^a, causa cog- nita tueri P^aL^aU^a, causa cognita intueri U^a 11 in ea] in eam F¹P^aL^a | domus P^a 13 melas F¹P^aL^a 14 inuenire] conuenire P^a 15 autem

om. P^a | creditoris P^aVLU, inc. P^a 16 ius] is P^a 18 ad edictum in iudicium quod actum non uidetur F¹ 22 ad edictum om. P^a 24 sua iurisdictione sit P^a, sua iurisdicatio sit P^a 25 domus P^a 26 alle- gatori F¹ 29 aterius F | iure uocandi F, iura uocandi P: οὐ δύνανται περὶ τῆς αὐτῆς δίκης ἐπικαλεῖσθαι τὸν ἴδιον φόρον B 30 libro iii PV, libro iii U 31 non cogi] firmant B: οὐκ ἐνάγεται | ibi] ubi P^a 34 destitisse 'is' uidetur F¹ 36 deseierit P^a 37 in litem improbam PVLU

- 12 PAULUS libro septimo decimo ad edictum. Cum praetor unum ex pluribus [B. 7, 5, 12] *E*
 1 iudicare uetat, ceteris id committere uidetur. Iudicem dare possunt, quibus hoc lege uel
 constitutione uel senatus consulto conceditur. lege, sicut proconsuli. is quoque cui mandata
 est iurisdictio iudicem dare potest: ut sunt legati proconsulum. item hi quibus id more
 2 concessum est propter uim imperii, sicut praefectus urbi ceterique Romae magistratus. Non
 autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege
 impediuntur ne iudices sint, quidam natura, quidam moribus. natura, ut surdus mutus: et
 perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent. lege impeditur, qui senatu motus est.
 moribus feminae et serui, non quia non habent iudicium, sed quia receptum est, ut ciui-
 3 bus officiis non fungantur. Qui possunt esse iudices, nihil interest in potestate an sui
 iuris sint.
- 13 GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. In tribus istis iudiciis familiae [B. 7, 5, 13] *E*
 erescundae, communi diuidendo et finium regundorum quaeritur quis actor intellegatur,
 quia par causa omnium uidetur. sed magis placuit eum uideri actorem qui ad iudicium
 prouocasset. 15
- 14 ULPIANUS libro secundo disputationum. Sed cum ambo ad iudicium prouocant, [B. 7, 5, 14] **S*
 sorte res discerni solet.
- 15 IDEM libro uicensimo primo ad edictum. Filius familias¹ iudex si litem suam [B. 7, 5, 15] *E*
 faciat, in tantam quantitatem tenetur, quae tunc in peculio fuit, cum sententiam dicebat.
 1 Iudex tunc litem suam facere intellegitur, cum dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit 20
 (dolo malo autem uidetur hoc facere, si euidentis arguatur eius uel gratia uel inimicitia uel
 etiam sordes), ut ueram aestimationem litis praestare cogatur.
- 16 IDEM libro quinto ad edictum. Iulianus autem in heredem iudicis, qui litem [B. 7, 5, 16] *E**
 suam fecit, putat actionem competere: quae sententia uera non est et a multis notata est. 24
- 17 IDEM libro uicensimo secundo ad edictum. Iulianus ait, si alter ex litigatoribus [B. 7, 5, 17] *E*
 iudicem solum heredem uel ex parte fecerit, alius iudex necessario sumendus est, quia
 iniquum est aliquem suae rei iudicem fieri.
- 18 IDEM libro uicesimo tertio ad edictum. ¶ Si longius spatium intercessurum [B. 7, 5, 18] *E f. 9*
 erit, quo minus iudex datus operam possit dare, mutari eum iubet praetor: hoc est si forte
 occupatio aliqua iudicem non patiat operam iudicio dare, incidente infirmitate uel neces- 30
 1 saria profectione uel rei suae familiaris periculo. Si filius familias ex aliqua noxa, ex qua
 patri actio competit, uelit experiri, ita demum permittimus ei agere, si non sit qui patris
 nomine agat. nam et Iuliano placet, si filius familias legationis uel studiorum gratia aberit
 et uel furtum uel damnum iniuria² passus sit: posse eum utili iudicio agere, ne dum pater
 exspectatur impunita sint maleficia, quia pater uenturus non est uel dum uenit, se subtrahit 35
 is qui noxam commisit. unde ego semper probaui, ut, si res non ex maleficio ueniat, sed
 ex contractu, debeat filius agere utili iudicio, forte depositum repetens uel mandati agens
 uel pecuniam quam credidit petens, si forte pater in prouincia sit, ipse autem forte Romae
 uel studiorum causa uel alia iusta ex causa agat: ne, si ei non dederimus actionem, futu-
 F [P(VLU)]

¹ firmant B, sed post filius familias uerba ubi contraxit uel similia male uidentur sublata esse
² uel iniuriam ins. (u. i.)

1 libro xliii PVL, libro xliiii U 2 id om.
 P^a | hoc] a PVLU 3 proconsul PVLU
 4 legata P^a 5 urbis PVLU 7 quidam
 moribus natura om. PVLU 9 praeceptum P^a
 12 libro ui P^a, libro i U 13 diuidundum P^a |
 auctor P^a 19 tunc] nunc P^a 20 legis
 uel sent. P^a 21 arguantur P^a 22 cogi-
 tur P^a 27 sui rei P^a 28 uicesimo se-
 cundo P, xxii VU | longum P^a | intercessurus
 P^a L^a 29 opera P^a 30 opera P^a 31 pe-
 riculo] P^a LU, proculo FP^a: ἢ κινδυνεύει περὶ

ἰδίῳ πρᾶγματι B 32 uelit experiri ita
 demum permittimus] ius P^a V, inc. L | si non]
 fP^a U, non FP^a V, inc. L^a 33 legatione
 PVLU 34 uel furtum] futurum P^a, furtum
 P^a | uel damnum iniuria] ἢ ὅσπιν ἢ ζημίαν B:
 uidetur excidisse uel iniuriam | utili] inutili P^a
 35 dum] nondum P^a 36 non ex maleficio
 ueniat sed ex contractu debeat] moneat P^a V,
 monead L, +oueas P^a, moneat U 38 pe-
 tens P^a 39 studiorum P^a | ne si] nisi V,
 n-si P^a, nam si P^a U, nam ne si L^a

rum sit, ut impune fraudem patiatur et egestate Romae laboret uaticulo suo non recepto, quod ad sumptum pater ei destinauerat. et finge senatorem esse filium familias qui patrem habet in provincia, nonne augetur utilitas per dignitatem?

- 19 IDEM libro sexagesimo ad edictum. Heres absens ibi defendendus est, ubi B. 7, 5, 19 E
defunctus debuit, et conueniendus, si ibi inueniatur, nulloque suo proprio privilegio excu- 5
satur. Si quis tutelam uel curam uel negotia uel argentariam uel quid aliud, unde obligatio
oritur, certo loci administrant: etsi ibi domicilium non habuit, ibi se debet defendere et,
2 si non defendat neque ibi domicilium habeat, bona possideri patietur. Proinde et si merces
uendit certo loci uel disposuit uel comparauit: uidetur, nisi alio loci ut defenderet con-
uenit, ibidem se defendere¹. numquid dicimus² eum, qui a mercatore quid comparauit ad- 10
uena, uel ei uendit quem scit inde confestim profecturum, non oportet ibi bona possideri³,
sed domicilium sequi eius? at si quis ab eo qui tabernam uel officinam certo loci con-
ductam habuit, in ea causa est ut illic conueniatur⁴: quod magis habet rationem. nam ubi
sic uenit ut confestim discedat, quasi a uiatore emptis, uel eo qui transuehebatur, uel eo
qui παραπλεῖ, emit: durissimum⁵ est, quotquot locis quis nauigans uel iter faciens delatus 15
est, tot locis se⁶ defendi. at si quo constitit, non dico iure domicilii, sed tabernulam per-
gulam horreum armarium officinam conduxit ibique distraxit egit: defendere se eo loci de-
bebit. Apud Labeonem quaeritur, si homo provincialis seruum institorem uendendarum
mercium gratia Romae habeat: quod cum eo seruo contractum est, ita habendum atque si
4 cum domino contractum sit: quare ibi se debet defendere. Illud sciendum est eum, qui 20
ita fuit obligatus ut in Italia solueret, si in provincia habuit domicilium, utrobique posse
conueniri et hic et ibi: et ita et Iuliano et multis aliis uidetur.

- 20 PAULUS libro quinquagesimo octauo ad edictum. Omnem obligationem pro B. 7, 5, 20 E
contractu habendam existimandum est, ut ubicumque aliquis obligetur, et contrahi uideatur,
quamuis non ex crediti causa debeat. 25

- 21 ULPIANUS libro septuagesimo ad edictum. Si debitori meo uelim actionem B. 7, 5, 21 E
edere, probandum erit, si fateatur se debere paratumque dicat soluere, audiendum eum,
dandumque diem cum competenti cautela ad soluendam pecuniam: neque enim magnum
damnum est in mora modici temporis. modicum autem tempus hic intellegendum est, quod
post condemnationem reis indultum est. 30

- 22 PAULUS libro tertio ad Plautium. Qui non cogitur in aliquo loco iudicium pati, B. 7, 5, 22 E
si ipse ibi agat, cogitur excipere actiones et ad eundem indicem mitti.

- 23 IDEM libro septimo ad Plautium. ¶ Non potest uideri in iudicium uenisse id B. 7, 5, 23 E f. 97'
quod post iudicium acceptum accidisset: ideoque alia interpellatione opus est. 34

- 24 IDEM libro septimo decimo ad Plautium. Non alias in eos, quos princeps eno- B. 7, 5, 24 E
cauit, Romae competit actio, quam si hoc tempore contraxerint. Legati ex delictis in lega-
2 tione commissis coguntur iudicium Romae pati, siue ipsi admiserunt siue serui eorum. Sed
si postulatur in rem actio aduersus legatum, numquid danda sit, quoniam ex praesenti
possessione haec actio est? Cassius respondit sic seruandum, ut si subducatur ministerium
ei, non sit concedenda actio, si uero ex multis seruis de uno agatur, non sit inhibenda: 40
F[PVL omisiss l. 22. 23 U)]

¹ debere *ins.* (*debt.*) ² dicimus] igitur? ³ possidere (*Hal.*)? ⁴ conueniat? ⁵ quasi
a uiatore emis uel eo q. t. uel eo qui παραπλεῖ et durissimum? ⁶ se] et?

2 sumptus PVLU | destinauerit PVU^a 6 ne-
gotium P^aVU, inc. P^a 7 certo locis P^aL,
certis locis V, certo loco U 8 patiatu P^a
9 [certo F | defenderet] defenderent PL,
defendent V 12 tabernas uel officinas c. l.
conductas PVU 14 transuehebatur (transue-
habentur F^a) uel eo qui om. PLU, ubi in
mg. suppl. ex P(isana), transuehebatur uel
eo om. V? 15 παραπλεῖ] παραπαι V, napana
ei PU, napana eius L | nauigat PVLU 16 do-
micilium P^aL | tabernulas PVU 17 offi-

cium P^a 19 habebit VLU, habuit P^a, inc. P^a
21 ut ubique P^a, ut ibique L 22 aliis] ali-
quis P^a 27 paratusque P^a 31 alio P
33 lib. xuii P^aVU 34 accedisset FP: τὸ
μετὰ προκάταρξιν συμβάν B 35 quos] quod P
36 [delegati ex delictis in legatione F^a, de-
legatione (*rel. om.*) P^aVL,gatione U^a,
ubi em. ex P(isana) 37 cogunt P^aV | ipsis
P^a | ammisserint P, amiserint LU, commi-
serint V | seruis P^a 39 cassius] casus P^a |
subdicatur P^a